Vertrag zur Auftragsverarbeitung

gemäß Art. 28 Abs. 3 DSGVO

Rechtsgrundlage	Auftraggeber
Art. 28 Abs. 3 DSGVO	**Salon Sonne GmbH**

zwischen

Salon Sonne GmbH
Hauptstraße 1
80331 München
vertreten durch Alex Sonnberg, Chris Sonnberg

– Verantwortlicher, Auftraggeber –

und

_____

– Auftragsverarbeiter, Auftragnehmer –

Dieser Vertrag ergänzt den Vertrag _____ (Hauptvertrag) und regelt die Verarbeitung personenbezogener Daten im Auftrag nach Art. 28 DSGVO.

§ 1 Gegenstand, Dauer, Art und Zweck der Verarbeitung

Gegenstand und Art	
Zweck	
Dauer	
Art der personenbezogenen Daten	
Kategorien betroffener Personen	

§ 2 Pflichten des Auftragnehmers (Art. 28 Abs. 3 Satz 2 lit. a–h DSGVO)

(a) Der Auftragnehmer verarbeitet die personenbezogenen Daten ausschließlich auf dokumentierte Weisung des Auftraggebers, auch hinsichtlich Übermittlungen in Drittländer. Ist er gesetzlich zu einer anderen Verarbeitung verpflichtet, teilt er dies dem Auftraggeber vorab mit, soweit das Gesetz dies nicht verbietet. Hält der Auftragnehmer eine Weisung für rechtswidrig, informiert er den Auftraggeber unverzüglich (Art. 28 Abs. 3 UAbs. 2 DSGVO).

(b) Der Auftragnehmer stellt sicher, dass alle mit der Verarbeitung befassten Personen zur Vertraulichkeit verpflichtet sind oder einer angemessenen gesetzlichen Verschwiegenheitspflicht unterliegen.

(c) Der Auftragnehmer trifft alle nach Art. 32 DSGVO erforderlichen technischen und organisatorischen Maßnahmen; diese sind in § 6 („Technische und organisatorische Maßnahmen“) dieses Vertrags beschrieben.

(d) Der Auftragnehmer setzt weitere Auftragsverarbeiter (Unterauftragsverarbeiter) nur mit vorheriger gesonderter oder allgemeiner schriftlicher Genehmigung des Auftraggebers ein; bei allgemeiner Genehmigung informiert er über beabsichtigte Änderungen, sodass der Auftraggeber Einspruch erheben kann. Er erlegt Unterauftragsverarbeitern vertraglich dieselben Datenschutzpflichten auf und haftet für deren Einhaltung.

(e) Der Auftragnehmer unterstützt den Auftraggeber nach Möglichkeit mit geeigneten technischen und organisatorischen Maßnahmen bei der Beantwortung von Anträgen betroffener Personen (Art. 12–22 DSGVO) und leitet an ihn gerichtete Anträge unverzüglich weiter.

(f) Der Auftragnehmer unterstützt den Auftraggeber bei der Einhaltung der Pflichten aus Art. 32 bis 36 DSGVO (Sicherheit, Meldung und Benachrichtigung bei Datenschutzverletzungen, Datenschutz-Folgenabschätzung, vorherige Konsultation). Datenschutzverletzungen meldet er dem Auftraggeber unverzüglich (Art. 33 Abs. 2 DSGVO).

(g) Nach Beendigung des Auftrags löscht der Auftragnehmer nach Wahl des Auftraggebers sämtliche personenbezogenen Daten oder gibt sie zurück und löscht vorhandene Kopien, soweit keine gesetzliche Speicherpflicht besteht. Die Löschung ist auf Verlangen zu bestätigen.

(h) Der Auftragnehmer stellt dem Auftraggeber alle zum Nachweis der Einhaltung dieser Pflichten erforderlichen Informationen zur Verfügung und ermöglicht und unterstützt Überprüfungen einschließlich Inspektionen durch den Auftraggeber oder einen von ihm beauftragten Prüfer.

§ 3 Weisungen

Weisungsberechtigt beim Auftraggeber	_____
Weisungsempfänger beim Auftragnehmer	_____

Weisungen erteilt der Auftraggeber in Textform. Änderungen der Personen teilen sich die Parteien unverzüglich mit.

§ 4 Ort der Verarbeitung

☐ Die Verarbeitung findet ausschließlich in der EU bzw. im EWR statt.

☐ Die Verarbeitung findet auch in einem Drittland statt: ____ – Grundlage: ____

§ 5 Unterauftragsverarbeiter

Name	Anschrift	Leistung	Ort der Verarbeitung

☐ Neue Unterauftragsverarbeiter setzt der Auftragnehmer nur nach vorheriger gesonderter schriftlicher Genehmigung des Auftraggebers ein.

☐ Allgemeine Genehmigung: Der Auftragnehmer informiert mindestens 14 Tage vorher; der Auftraggeber kann innerhalb dieser Frist Einspruch erheben.

§ 6 Technische und organisatorische Maßnahmen

Zutrittskontrolle (Räume) (lit. b)	
Zugangskontrolle (Systeme) (lit. b)	
Zugriffskontrolle (Berechtigungen) (lit. b)	
Trennungskontrolle (lit. b)	
Weitergabekontrolle (Übertragung, Verschlüsselung) (lit. a, b)	
Verfügbarkeit und Belastbarkeit (lit. b)	
Wiederherstellung nach einem Zwischenfall (lit. c)	
Regelmäßige Überprüfung der Wirksamkeit (lit. d)	

§ 7 Meldung von Datenschutzverletzungen

Der Auftragnehmer meldet dem Auftraggeber eine Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten unverzüglich, spätestens innerhalb von 24 Stunden nach Bekanntwerden. Die Meldung enthält, soweit bekannt, die Angaben nach Art. 33 Abs. 3 DSGVO: Art der Verletzung mit Kategorien und ungefährer Zahl der betroffenen Personen und Datensätze, Name und Kontaktdaten einer Ansprechperson, wahrscheinliche Folgen sowie ergriffene oder vorgeschlagene Maßnahmen. Was noch nicht bekannt ist, reicht er unverzüglich nach (Art. 33 Abs. 4 DSGVO).

§ 8 Kontrollrechte

Der Auftraggeber kann die Einhaltung dieses Vertrags überprüfen, auch durch eine Kontrolle vor Ort zu den üblichen Geschäftszeiten; sie wird mindestens 14 Tage vorher angekündigt, außer bei einem konkreten Verdacht auf einen Verstoß. Der Auftragnehmer kann die Einhaltung auch durch aktuelle Zertifikate oder Prüfberichte unabhängiger Stellen (z. B. nach ISO 27001) nachweisen; eine Kontrolle vor Ort bleibt möglich, wenn diese Nachweise nicht genügen. Jede Partei trägt ihre eigenen Kosten der Kontrolle.

§ 9 Rechte und Pflichten des Auftraggebers

Der Auftraggeber ist für die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung verantwortlich und erteilt Weisungen in dokumentierter Form. Er ist berechtigt, die Einhaltung dieses Vertrags zu überprüfen.

§ 10 Laufzeit und Beendigung

Dieser Vertrag gilt für die Dauer des Hauptvertrags und endet mit ihm, ohne dass es einer gesonderten Kündigung bedarf. Die Pflichten des Auftragnehmers aus diesem Vertrag gelten fort, bis alle personenbezogenen Daten des Auftraggebers gelöscht oder zurückgegeben sind.

§ 11 Haftung

Für Schäden aus einer Verarbeitung, die gegen die DSGVO verstößt, haften die Parteien nach Art. 82 DSGVO. Haftungsbeschränkungen richten sich nach dem Hauptvertrag, soweit sie gesetzlich zulässig sind.

Ort, Datum	Ort, Datum
Auftraggeber (Salon Sonne GmbH, vertreten durch Alex Sonnberg, Chris Sonnberg)	Auftragnehmer